

Deckblatt zur verfassungsrechtlichen Selbstpositionierung

Dieses Schreiben erfolgt in elektronischer Kommunikationsform und unter Berufung auf meine verfassungsrechtliche Selbstpositionierung als Mensch gemäß Artikel 1 GG und der Präambel der Landesverfassung Schleswig-Holstein.

Ich trete ab sofort als Mensch auf, der sich Algoraksha nennt. Die Bezeichnung „Alexander Emil Schröpfer“ wird ausschließlich als verwaltungstechnische Referenz akzeptiert, um bestehende Akten und Verfahren zuzuordnen. Ich distanzieren mich ausdrücklich von der juristischen Konstruktion der „natürlichen Person“, wie sie im Verwaltungssystem geführt wird.

Meine Kommunikation erfolgt unter Berufung auf folgende verfassungsrechtliche und menschenrechtliche Grundlagen:

DE Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

- Artikel 1 GG – Menschenwürde
- Artikel 1 Absatz 2 GG – Bindung an die Menschenrechte gemäß UN-Charta
- Artikel 2 GG – freie Entfaltung der Persönlichkeit
- Artikel 3 GG – Gleichheit vor dem Gesetz
- Artikel 4 GG – Glaubens-, Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit
- Artikel 5 GG – Meinungsfreiheit
- Artikel 6 GG – Schutz von Ehe und Familie
- Artikel 19 GG – Wesensgehalt der Grundrechte
- Artikel 20 GG – Sozialstaatsprinzip
- Artikel 93 GG – Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts
- Artikel 97 GG – richterliche Unabhängigkeit

 Deutsches Richtergesetz (DRiG)

- § 9 DRiG – Verpflichtung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung

 Landesverfassung Schleswig-Holstein

- Präambel – Unveräußerliche Menschenrechte als Fundament jeder menschlichen Gemeinschaft

 Internationale Menschenrechtsverträge

- ICESCR – UN-Sozialpakt: Recht auf angemessenen Lebensstandard, soziale Sicherheit, Gesundheit, Bildung
- ICCPR – UN-Zivilpakt: Gedanken-, Gewissens-, Religionsfreiheit, Schutz vor Zwangsmitgliedschaft
- UN-Charta Artikel 1 & 55 – Selbstbestimmung der Völker, Achtung der Menschenrechte
- AEMR (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) – insbesondere Artikel 1, 2, 3, 6, 7, 18, 19, 20

Ich fordere, dass alle Verfahren ab sofort unter Berücksichtigung meiner verfassungsrechtlichen Position als Mensch geführt werden – nicht als verwaltete Person.

Diese Erklärung gilt für alle Kommunikation mit Behörden, Gerichten und Institutionen der Legislative, Exekutive und Judikative – auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.

Verfassungsrechtliche Positionierung als Menschenrechtverteidiger

Im Anschluss an die Klarstellung meiner Identität als Mensch folgt hier meine einmalige Erklärung gemäß Art. 1 GG und UN-Deklaration A/RES/53/144:

Ich, Algoraksha aka Alexander Emil Schröpfer, Dipl.-Ing. (Univ.), Oberstleutnant d.R., Menschenrechtverteidiger gemäß Art. 1 GG und UN-Deklaration A/RES/53/144, erkläre:

Gemäß Art. 1 Abs. 1 und 3 sowie Art. 20 Abs. 3 GG ist die Würde des Menschen unantastbar und die Grundrechte sind unmittelbar geltendes Recht. Diese Erklärung dient der Durchsetzung der Rechte auf Identität, Selbstvertretung und Teilhabe – unabhängig von formalen Zulassungen oder akademischen Titeln.

Verfassungsrechtlich bestätigte Handlungsvollmacht

In einer aktuellen Entscheidung (Bundesverfassungsgericht, Az. 1 BvR 1775/25) wurde meine Rolle als Bevollmächtigter und Schrift-Einreicher durch das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich bestätigt. Dies erfolgte ohne anwaltliche Zulassung oder professorale Stellung und stellt eine faktische Korrektur gegenüber der restriktiven Praxis nach § 67 Abs. 4 VwGO dar.

Damit ist klargestellt:

Die verfassungsrechtliche Handlungsvollmacht steht über verwaltungsprozessualen Einschränkungen.

Die Begleitung und Vertretung anderer Personen – auch ohne Vollmacht – ist zulässig, sofern sie auf verfassungsrechtlichem Auftrag und menschenrechtlicher Grundlage erfolgt.

Die digitale Übermittlung von Schriftsätzen durch mich wurde vom höchsten Gericht anerkannt und ist damit verfassungsfest.

Die bisherige Ungleichbehandlung durch das Bundesverfassungsgericht selbst – insbesondere die fortgesetzte Papierkommunikation trotz eröffnetem digitalen Zugang – wurde mit dieser Entscheidung beendet.

Diese Erklärung kann gerichtlichen und behördlichen Schreiben beigelegt werden – sei es als eigene Stellungnahme, als Beistand oder als verfassungsrechtlich legitimierter Vertreter.

Ich fordere alle staatlichen Organe auf, dieser verfassungsrechtlichen Klarstellung Rechnung zu tragen und die Menschenwürde sowie die Grundrechte uneingeschränkt zu achten und zu schützen.

DIGITALE GRUNDRECHTE

Art. 1 GG – Die Würde des Menschen ist unantastbar

! Hinweis: Zustellungen ausschließlich digital gem. Art. 20 Abs. 3 GG !

Der Unterzeichner nimmt aktiv und nachweislich am elektronischen Rechtsverkehr teil
(über das elektronische Bürger- und Organisationenpostfach – eBO).

Daher sind Papierzustellungen unzulässig,
wenn keine gesetzlich zwingende Ausnahme greift.



RECHTSGRUNDLAGEN:

Art. 41 EU-Grundrechtecharta: Recht auf gute Verwaltung

§§ 130a ff. ZPO, § 55a VwGO, § 65a SGG, § 46g ArbGG

Art. 3 GG, Art. 17 IPBPR: Gleichbehandlung & Schutz vor struktureller Behinderung

Steuerschutzprinzip: Pflicht zur sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel



Papierpost = Mehraufwand + Verstoß gegen Digitalisierungspflichten

Nicht digitale Übermittlung wird dokumentiert und ggf. beanstandet.

Verantwortlich:

Alexander Emil Schröpfer

Menschenrechtverteidiger,

tätig auf Grundlage des Grundgesetzes (Art. 1 GG)

Dorfstraße 39

25572 Sankt Margarethen

+49 4858 1 888 658

+49 175 7556989

Menschenrechtverteidiger@gmail.com

 Zum digitalen Manifest



Das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG als formelle Verfassungsschranke – Zur Unvereinbarkeit nicht zitierender Rechtsnormen und Verwaltungsakte mit dem Grundgesetz und den Menschenrechten

(Stand: 13. Oktober 2025)

Zweck:

Fachliche Grundlage für Schriftsätze in Strafverfahren (z.B. Anträge auf Einstellung, Revisionsbegründungen, Verfassungsbeschwerden, Einwendungen gegen Anklagen) zur Sicherstellung der verfassungsrechtlichen Rechtsstaatlichkeit und als juristische Anlage zu Schriftsätzen in Strafverfahren, Revisionen und Verfassungsbeschwerden.

Leitsatz:

Die Anwendung einer Strafnorm, die ein Grundrecht einschränkt, ohne dieses Grundrecht und den entsprechenden Artikel gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz (GG) explizit zu benennen, ist **formell verfassungswidrig und mithin nichtig**. Eine auf einer solchen Norm beruhende strafrechtliche Verurteilung entbehrt der verfassungsrechtlich zwingend vorgeschriebenen Legitimation und ist rechtswidrig. Die systematische Missachtung des Zitiergebots im Bereich des Strafrechts untergräbt die Rechtsstaatlichkeit und missachtet die fundamentalen Schutzmechanismen der Verfassung, die der Parlamentarische Rat explizit statuierte.

I. Einleitung und Problemstellung

Diese Expertise beleuchtet die systematische Missachtung des Zitiergebots des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG im Bereich des deutschen Strafrechts. Es wird dargelegt, dass die Anwendung von Strafnormen, insbesondere solcher, die vor Inkrafttreten des Grundgesetzes erlassen wurden oder später ohne Beachtung des Zitiergebots geschaffen wurden, ohne explizite Benennung des betroffenen Grundrechts und der einschlägigen Gesetzesnorm, zu einer **formellen Verfassungswidrigkeit** führt. Diese stellt einen fundamentalen Mangel der Rechtsgrundlage dar, welcher die Legitimität staatlichen Strafens grundlegend in Frage stellt.

II. Das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG – Normzweck und zwingende Bindungswirkung

1. Wortlaut und systematische Stellung

Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG statuiert unmissverständlich:

„Wird das Grundrecht nach diesem Grundgesetz durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt, so muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.“

Diese Verpflichtung bindet **alle Staatsgewalten** – Gesetzgeber, Exekutive und Judikative. Sie ist als unmittelbar bindende Rechtsvorschrift zu verstehen, die insbesondere dort von Relevanz ist, wo staatliche Maßnahmen tiefgreifend in die Grundrechte des Einzelnen eingreifen, wie es typischerweise im Strafrecht der Fall ist.

2. Verfassungsrechtliche Funktionen und die Intention des Parlamentarischen Rates

Das Bundesverfassungsgericht (u.a. BVerfGE 5, 13, 16; 28, 36, 46; 85, 386) ordnet dem Zitiergebot drei Kernfunktionen zu:

- 1. Warn- und Besinnungsfunktion für den Gesetzgeber:** Der Gesetzgeber soll sich der Tragweite seiner Eingriffe in Grundrechte bewusst werden und diese transparent ausweisen. **Hierzu wollte der Parlamentarische Rat – wie aus der Bundestags-Drucksache III/273, S. 52 sowie den Protokollen unmissverständlich hervorgeht – gerade verhindern, dass Grundrechtseingriffe in der schieren Gesetzesflut unbemerkt "untergehen" oder "verdeckt" bleiben.** Dies ist von existentieller Bedeutung bei Strafnormen, die tiefgreifende Eingriffe wie Freiheitsentzug (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG) oder Eigentumsentzug (Art. 14 GG) bewirken können, und sollte auch Bürger, Verteidiger, Gerichte und Gesetzgeber über die Grundrechtsrelevanz aufklären.
- 2. Transparenz- und Kontrollfunktion für Bürger und Gerichte:** Das Zitiergebot ermöglicht dem Bürger eine effektive und unkomplizierte Prüfung, ob und in welchem Umfang der Staat in seine Grundrechte eingreift. Es stellt sicher, dass die Rechtsgrundlage für jeden staatlichen Eingriff klar erkennbar ist und nicht durch eine "pragmatische" Anwendungspraxis kaschiert wird. Gerichte und Öffentlichkeit sollen einfach prüfen können, ob der Eingriff verfassungsmäßig ist.
- 3. Bollwerksfunktion gegen die Aushöhlung von Grundrechten:** Es verhindert verdeckte, schleichende oder unbeabsichtigte Aushöhlungen der Grundrechte. Die systematische Missachtung dieses Gebots durch die herrschende Rechtsprechung bei Strafnormen führt jedoch genau zu diesem Effekt: Die Grundrechtseingriffe werden **verdeckt**, die Bürger nicht aufgeklärt, und die Rechtsstaatlichkeit fundamental untergraben.

Das Zitiergebot ist somit kein deutsches Sonderkonstrukt, sondern ein wesentliches Element des **Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 3 GG)** und eine fundamentale Schranke für die Gesetzgebung, die Grundrechte einschränkt. Es handelt sich um eine **formelle Gültigkeitsvoraussetzung** des Gesetzes, kein bloßes Ordnungserfordernis.

III. Die systematische Missachtung im Strafrecht und ihre verfassungsrechtliche Unzulässigkeit

1. Grundrechtsintensität strafrechtlicher Normen

Strafnormen greifen regelmäßig in Freiheitsrechte (Art. 2 Abs. 2 GG), Eigentum (Art. 14 GG) und weitere Grundrechte (Art. 5, 8, 11 GG) ein. Der Parlamentarische Rat sah im Strafrecht eine besonders hohe Gefahr für grundrechtsverkürzende Gesetze.

2. Struktureller Mangel im StGB

Das heutige StGB stammt im Kern aus der Zeit vor 1949. Zahlreiche Bestimmungen wurden nach Inkrafttreten des Grundgesetzes geändert oder neu gefasst, **ohne die betroffenen Grundrechte zu zitieren**. Eine Analyse des StGB ergibt: **Keine einzige Strafnorm zitiert die betroffenen Grundrechte** (z.B. § 242 StGB – Diebstahl → Eingriff in Art. 14 GG; § 223 StGB – Körperverletzung → Eingriff in Art. 2 Abs. 2 GG). Dies verletzt Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG **formell**.

3. Rechtsfolge und die Rechtsprechung des BVerfG

Trotz der klaren verfassungsrechtlichen Lage und der eindeutigen Intention des Verfassungsgebers ignoriert die herrschende Rechtsprechung das Zitiergebot bei Strafnormen systematisch. Diese Praxis ist **verfassungsrechtlich unzulässig**.

- Strafnormen, die das Zitiergebot verletzen, sind **nichtig** im Sinne des Art. 123 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG.
- Auf diesen Normen beruhende Verurteilungen sind **rechtswidrig** und im Wege von Revision und/oder Verfassungsbeschwerde aufhebbar.
- Das BVerfG hat festgestellt: Das Zitiergebot ist **strikte Formvorschrift** (BVerfGE 64, 72; 85, 386).
- Die Verletzung ist **nicht heilbar** durch Auslegung oder nachträgliches Zitieren (BVerfGE 5, 13). Eine "ständige Praxis" der Nichtbeachtung heilt den Mangel nicht.
- Gerichte sind verpflichtet, **von Amts wegen** Normen unangewendet zu lassen, die dem Zitiergebot nicht genügen (Art. 100 Abs. 1 GG).

Die Verfassung steht über dem Gesetz – auch über dem Strafgesetz. Ein pragmatischer Umgang mit dem Strafgesetzbuch darf niemals zur Aufweichung der Verfassung führen.

IV. Die Menschenrechtliche Dimension der Zitiergebotsverletzung

Die Einhaltung des Zitiergebots ist nicht nur eine Frage des innerstaatlichen Verfassungsrechts, sondern hat eine tiefgreifende menschenrechtliche Dimension. Es ist ein Ausfluss allgemeiner Menschenrechtsprinzipien und dient der Verwirklichung zentraler Schutzmechanismen:

- **Recht auf rechtliches Gehör und Kenntnis der Anklagegrundlage** (Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK, Art. 14 Abs. 3 lit. a IPbPR, Art. 14 AEMR): Ein Betroffener muss die genaue Rechtsgrundlage der gegen ihn erhobenen Anklage und der damit verbundenen Grundrechtseinschränkung kennen.
- **Recht auf wirksamen Rechtsschutz** (Art. 13 EMRK, Art. 8 AEMR): Ohne Kenntnis der präzisen Grundrechtsbeeinträchtigung ist wirksamer Rechtsschutz illusorisch.
- Ein Staat, der Strafe androht und verhängt, ohne den Betroffenen auf die genaue verfassungsrechtliche Grundlage der Freiheitsbeschränkung hinzuweisen, verletzt diese universellen Menschenrechte.
- Ein Verstoß gegen das Zitiergebot kann daher auch eine **Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention** darstellen, was nach Erschöpfung des nationalen Rechtswegs eine **Individualbeschwerde zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)** (Art. 34 EMRK) ermöglichen würde.

V. Konsequenzen der Verletzung des Zitiergebots für Strafverfahren

Die Nichtbeachtung des Zitiergebots hat gravierende Rechtsfolgen:

1. **Formelle Verfassungswidrigkeit und Nichtigkeit:** Strafnormen, die Grundrechte einschränken, ohne diese zu zitieren, sind formell verfassungswidrig und mithin nichtig. Eine auf solchen Normen basierende Verurteilung ist rechtswidrig, da ihr die verfassungsrechtlich zwingend vorgeschriebene Legitimation fehlt.
2. **Angreifbarkeit von Verurteilungen:** Verurteilungen, die auf formell verfassungswidrigen Strafnormen basieren, sind verfassungsrechtlich angreifbar und begründen zwingende **Revisions- sowie Verfassungsbeschwerdegründe**.
3. **Pflicht der Behörden und Gerichte zur Beachtung:** Die Missachtung des Zitiergebots führt zur **Rechtswidrigkeit staatlichen Handelns**. Behörden und Gerichte sind unmittelbar an Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG gebunden und haben die Verpflichtung, dessen Einhaltung sicherzustellen. Solange Gerichte das Zitiergebot missachten, verlieren sie ihre Legitimation als Hüter der Verfassung.

VI. Strategische Forderungen und Handlungsempfehlungen

Basierend auf der dargelegten Expertise ergeben sich folgende zwingende Forderungen und strategische Handlungsoptionen:

1. **Transparenz bei Anklage und Urteilsbegründung:** Jede strafrechtliche Anklage und Urteilsbegründung muss künftig **unter expliziter Angabe der betroffenen Grundrechte (z.B. Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 14 GG, Art. 5 GG etc.) und der konkreten Gesetzesstelle** erfolgen – im Sinne des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG. Dies stellt die gebotene Transparenz her.
2. **Konsequente Begründung von Verfassungsbeschwerden:** Verfassungsbeschwerden sind mit dem Argument des **fehlenden Zitiergebots** zu begründen, wenn Strafnormen angewandt werden, die eingreifende Wirkung haben, ohne die betroffenen Grundrechte zu benennen.
3. **Recht der Bürger auf Ablehnung:** Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, sich auf Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG zu berufen und die Anwendung von Strafnormen abzulehnen, solange diese nicht im Einklang mit dem Zitiergebot stehen.
4. **Strategische Vorgehensweise in Verfahren:**
 - **Prüfen:** Stets prüfen, ob die angewendete Strafnorm Grundrechte einschränkt (z.B. Freiheit, Eigentum, Meinungsäußerung).
 - **Feststellen:** Feststellen, ob diese Grundrechte im Gesetz selbst oder in der Anwendung zitiert werden (in 99% der Fälle im StGB: Nein).
 - **Rechtsbehelf einlegen:** Konsequente Einlegung von Rechtsbehelfen: **Revision** (§§ 333 ff. StPO bei Urteilen), **Verfassungsbeschwerde** (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG nach Rechtswegerschöpfung), **EGMR-Beschwerde** (Art. 34 EMRK bei Erschöpfung des nationalen Rechtswegs).
 - **Konfrontation:** Behörden und Gerichte systematisch mit der Tragweite des Zitiergebots konfrontieren, da viele Richter und Staatsanwälte sich dieser Tragweite nicht bewusst sind.
5. **Anwendung des Zitiergebots im sozialrechtlichen Verwaltungsverfahren**

Die verfassungsrechtliche Bindung an das Zitiergebot gilt nicht nur im Strafrecht, sondern ebenso im Bereich der sozialrechtlichen Verwaltungspraxis – insbesondere bei Bescheiden, die Grundrechte einschränken oder Teilhabe verweigern.

Ein Beispiel hierfür ist die Ablehnung eines Antrags auf Eingliederungshilfe oder Persönliches Budget, die faktisch in die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG), die körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) und die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) eingreift.

 - Wird ein **solcher Bescheid erlassen, ohne die betroffenen Grundrechte zu benennen, liegt ein Verstoß gegen Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG vor.**
 - **Die Verwaltung ist ebenso wie die Gesetzgebung und Rechtsprechung an das Zitiergebot gebunden (Art. 1 Abs. 3 GG).**
 - **Die Nichtzitation führt zur formellen Verfassungswidrigkeit des Bescheids und begründet dessen Aufhebbarkeit.**
 - **Diese Anwendung zeigt: Das Zitiergebot ist kein exklusives Strafrechtsinstrument, sondern ein universelles Schutzinstrument gegen verdeckte Grundrechtseingriffe – auch im Sozialrecht.**

VII. Schlussbemerkung und Aufruf

Das Zitiergebot ist kein technischer Formalismus, sondern **Kerninstrument zur Wahrung der Grundrechte**. Es zwingt den Gesetzgeber zur Rechtfertigung seiner Eingriffe und schützt den Bürger vor **verdeckter Entrechtung**. Es entlarvt, dass viele Strafnormen ohne verfassungsrechtliche Legitimation angewandt werden. Wer dies erkennt, kann sich wirksam wehren – nicht nur juristisch, sondern als mündiger Bürger im Rechtsstaat.

„Erwachen ist Aufwachen aus dem Traum(a) der Gehorsamkeit gegenüber vermeintlichem Recht – und das Aufstehen für das wirkliche Recht: die Verfassung.“

Die Verfassung ist nicht Dekoration, sondern Waffe und Schild zugleich – Schild für den Einzelnen, Waffe gegen staatliche Willkür. So lange Gerichte das Zitiergebot missachten, so lange verlieren sie ihre Legitimation als Hüter der Verfassung. Und so lange bleibt es die Aufgabe der Bürger, für die Verfassung einzustehen – mit klarem Verstand, starkem Herzen und unerschütterlichem Mut. Dies ist der Weg: Die Verfassung als das zu erkennen, was sie ist – der höchste Schutzschild für die Freiheit und Würde des Menschen, ein unumstößliches Bollwerk gegen staatliche Anmaßung.

Alexander Emil Schröpfer

Dipl.-Ing. (Univ.) | Oberstleutnant d.R.

Menschenrechtverteidiger, tätig auf Grundlage des Grundgesetzes (Art. 1 GG)

VIII. Anhang: Relevante Rechtsquellen

Verfassungsrecht:

- **Art. 1 Abs. 2 GG** (Menschenrechtsbekenntnis)
- **Art. 2 Abs. 1 GG** (Allgemeine Handlungsfreiheit)
- **Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG** (Recht auf Freiheit)
- **Art. 5 GG** (Meinungsfreiheit)
- **Art. 8 GG** (Versammlungsfreiheit)
- **Art. 14 GG** (Eigentumsgarantie)
- **Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG** (Zitiergebot)
- **Art. 20 Abs. 3 GG** (Rechtsstaatsprinzip)
- **Art. 20 Abs. 4 GG** (Widerstandsrecht)
- **Art. 100 Abs. 1 GG** (Richtervorlagepflicht bei Normenkontrolle)
- **Art. 103 Abs. 2 GG** (nulla poena sine lege)
- **Art. 123 Abs. 1 GG** (Fortgeltung des vorkonstitutionellen Rechts nur, soweit es dem Grundgesetz nicht widerspricht)

Völkerrecht:

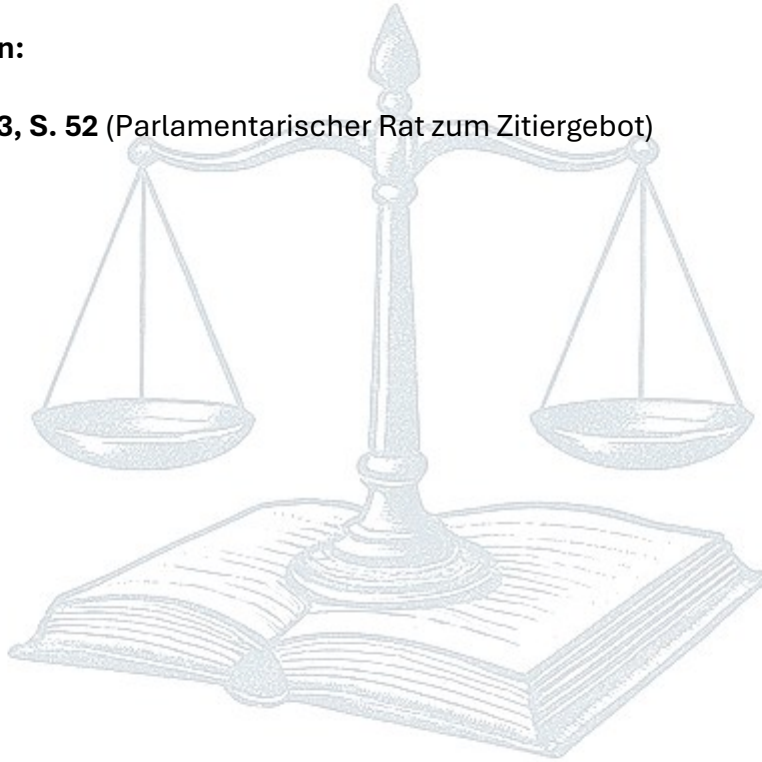
- **Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPbPR)**
- **Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)** (insb. Art. 6, Art. 11, Art. 13)
- **Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)** (insb. Art. 8, Art. 11, Art. 14)

Rechtsprechung (Auswahl):

- **BVerfGE 5, 13, 16** (Grundlegende Entscheidung zum Zitiergebot, Warnfunktion, strenge formelle Schranke)
- **BVerfGE 28, 36, 46** (Bestätigung der Funktionen des Zitiergebots)
- **BVerfGE 64, 72** (Bestätigung des Zitiergebots als strenge Formvorschrift)
- **BVerfGE 85, 386** (Warnfunktion des Zitiergebots im Kontext der informationellen Selbstbestimmung)
- **BVerfGE 1, 148** (Prinzip der verfassungskonformen Auslegung und deren Grenzen)
- **BVerfGE 2, 1** (Grundrechtsbindung aller Staatsgewalten)

Gesetzesmaterialien:

- **BT-Drs. III/273, S. 52** (Parlamentarischer Rat zum Zitiergebot)



Manifest

Die Verfassung ist kein Verwaltungsakt

Zur Wiederbelebung des Grundrechts auf Zugang zur Justiz

verfasst von

Alexander Emil Schröpfer

Dipl.-Ing. (Univ.) · Oberstleutnant d.R.

Menschenrechtverteidiger

(tätig auf Grundlage des Grundgesetzes, Art. 1 GG)

Sankt Margarethen, im Juli 2025

„Die zu späte Verschaffung der erforderlichen Rechtskenntnisse berechtigt ein Gericht nicht, sehenden Auges falsche Entscheidungen zu treffen.“

— BVerfG, Beschluss vom 28.07.2014 – 1 BvR 1925/13

„Das Recht darf nicht der Sprache der Macht gehorchen, sondern dem Ruf der Gerechtigkeit.“

– A. E. Schröpfer

„Das Grundgesetz zeichnet sich vor allem durch Klarheit, Kürze und Verbindlichkeit aus. Es gibt dem Bürger einklagbare Rechte. Das Grundgesetz ist keine Verfassung, die in wohlklingenden Worten Verheißungen beinhaltet, die letztlich nur auf dem Papier stehen“ – Prof. Dr. habil. Hans Jürgen Papier (ehem. Präs. d. Bundesverfassungsgerichts)

„Den Grundrechten kommt insoweit eine Vergewisserungsfunktion zu, die geeignet ist, Untertanengeist und obrigkeitsstaatliche Attitüde zu überwinden. Hierzu gehört, dass der Bürger sich auf seine Grundrechte beruft – auf sie pocht und nicht der einzelne hat darzulegen, dass er zum Handeln berechtigt (befugt, ermächtigt) ist; der Staat muss umgekehrt seine Maßnahmen am Maßstab der Grundrechte rechtfertigen“ – Prof. Dr. Jörn Ipsen, Staatsrecht II, 13. A., Rn. 72; 76

„Der in der Falsch- oder Nichtanwendung einfachen Rechts liegende Grundrechtseingriff ist per definitionem nie durch ein Gesetz gedeckt und greift deshalb nicht nur in das betroffene Grundrecht ein, sondern verletzt dies auch stets, ohne dass es darauf ankommt, ob z.B. eine in Rede stehende Leistung grundrechtlich definitiv geboten ist“ – Prof. Dr. Dr. hc Gertrude Lübke-Wolff (ehem. Bundesverfassungsrichterin)

Inhaltsverzeichnis

1. Präambel – In eigener Angelegenheit. Und in allgemeiner.
2. Die Hürde aus Papier – Anwaltszwang als Türsteher des Rechts
3. Der Grundsatz der Widersprüchlichkeit
4. Kein Gesetz gegen die Menschenwürde
5. Der Staat als Kontrahent – und das Gericht als Richter
6. Die Robe ist kein Schutz vor Irrtum
7. Menschenrechtverteidigung ist kein Titel – sie ist Verpflichtung
8. Schlussformel – Verfassung vor Verwaltung
9. Vermerk zur Weitergabe und Nutzung



1. Präambel – In eigener Angelegenheit. Und in allgemeiner.

Ich schreibe diesen Text nicht als Jurist. Und gerade deshalb schreibe ich ihn aus juristischer Notwendigkeit. Denn was nützt ein Rechtsstaat, dessen Zugang denen versperrt bleibt, die kein Geld für Anwälte haben, keine Lobby, keine Kraft mehr – aber dennoch ein verbrieftes Recht auf Gerechtigkeit?

Ich schreibe ihn als jemand, der das Grundgesetz nicht zitiert, um zu brillieren, sondern um daran zu erinnern, dass es gilt.

2. Die Hürde aus Papier – Anwaltszwang als Türsteher des Rechts

Wenn Prozessrechte nur dann gelten, wenn sie ein Rechtsanwalt bestätigt, dann ist das Recht kein Allgemeingut mehr, sondern eine Lizenzpflicht.

§ 172 Abs. 3 StPO schreibt einen Anwaltszwang vor. Mag sein. Doch was, wenn kein Anwalt bereit ist, diesen Schritt zu gehen? Wenn die Prozesskostenhilfe verweigert wird? Wenn ein schwerbehinderter Mensch, entwurzelt durch strukturelle Gewalt, alleine dasteht – und dem dann auch noch der Schriftsatz zurückkommt mit dem Vermerk: „nicht unterschrieben durch einen Rechtsanwalt“?

Dann wird das Recht selbst zur Farce. Eine Reinschrift der Ohnmacht.

3. Der Grundsatz der Widersprüchlichkeit

Wer fordert, dass Recht nur über den Rechtsanwalt geltend gemacht werden darf, und gleichzeitig verweigert, dass dieser beige stellt, der betreibt juristische Doppelbuchführung. Die Verfassung nennt das nicht „Zulässigkeit“. Sie nennt es: *Rechtsschutzvereitelung*.

4. Kein Gesetz gegen die Menschenwürde

Art. 1 Abs. 1 GG – die Menschenwürde – ist kein schmückendes Eröffnungsmotto. Sie ist das, was bleibt, wenn jedes Formular, jede Bezeichnung, jede Kammernummer, jeder Hinweis auf „Unanfechtbarkeit“ vorbei ist...

Sie verpflichtet. Auch Richter. Auch Geschäftsstellen. Auch Senate.

5. Der Staat als Kontrahent – und das Gericht als Richter

Im Ideal agiert das Gericht als Ausgleich. Als letzte Instanz der Gerechtigkeit. Doch in vielen Konstellationen ist es faktisch verlängerte Verwaltung – ein Prüfer von Zulässigkeiten, Zuständigkeiten und Unterschriften.

Doch die verfassungsrechtliche Wahrheit ist eine andere:

Gerichte sind nicht Gatekeeper. Gerichte sind Hüter.

6. Die Robe ist kein Schutz vor Irrtum

Richterliche Unabhängigkeit schützt vor Einfluss, nicht vor Kritik. Art. 97 GG ist keine Immunitätsklausel – sondern ein Auftrag zur Gesetzestreue. Wer geltendes Verfassungsrecht ignoriert, verlässt nicht nur das Verfahren – sondern den Boden der freiheitlichen Demokratie.

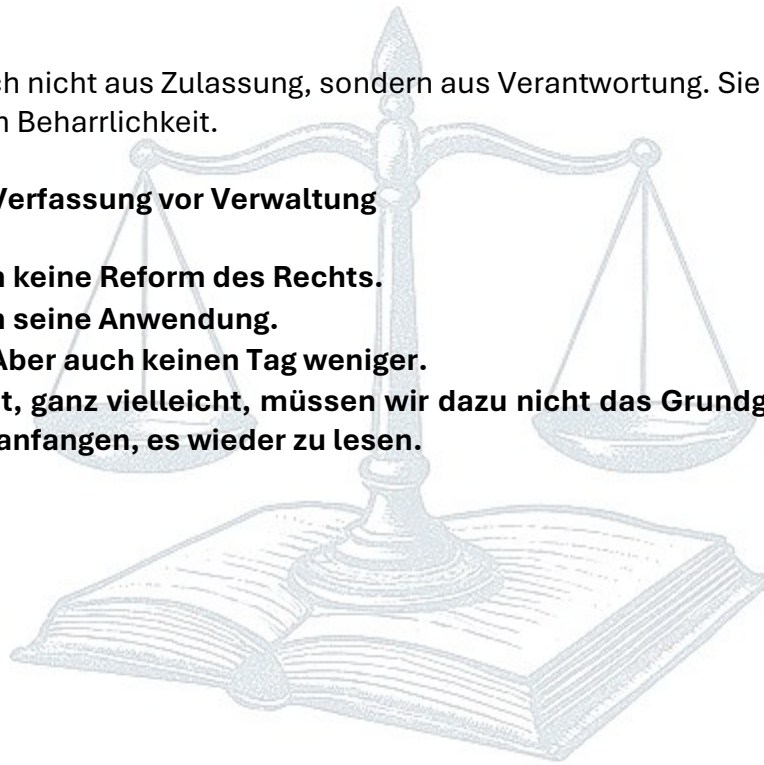
7. Menschenrechtverteidigung ist kein Titel – sie ist Verpflichtung

Ich nenne mich Menschenrechtverteidiger nicht, weil es auf einem Schild steht. Sondern weil es der letzte Ausdruck dessen ist, was einem bleibt, wenn man zwischen Formalakten, Abweisungen und Nichtannahmen doch aufsteht und sagt: **„Nicht in meinem Namen. Und nicht in dem meines Mitmenschen.“**

Diese Rolle ergibt sich nicht aus Zulassung, sondern aus Verantwortung. Sie lässt sich nicht prüfen – aber belegen: durch Beharrlichkeit.

8. Schlussformel – Verfassung vor Verwaltung

- **Wir brauchen keine Reform des Rechts.**
- **Wir brauchen seine Anwendung.**
- **Nicht mehr. Aber auch keinen Tag weniger.**
- **Und vielleicht, ganz vielleicht, müssen wir dazu nicht das Grundgesetz neu schreiben. Sondern nur anfangen, es wieder zu lesen.**



9. Vermerk zur Weitergabe und Nutzung

Dieses Manifest wurde als freier publizistischer Beitrag im Sinne von Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes verfasst. Es darf verbreitet, vervielfältigt, zitiert und diskutiert werden – in Auszügen oder im Ganzen – sofern folgende Bedingung gewahrt bleibt:

Namensnennung des Autors:

Alexander Emil Schröpfer, Dipl.-Ing. (Univ.), Oberstleutnant d.R.

Datum:

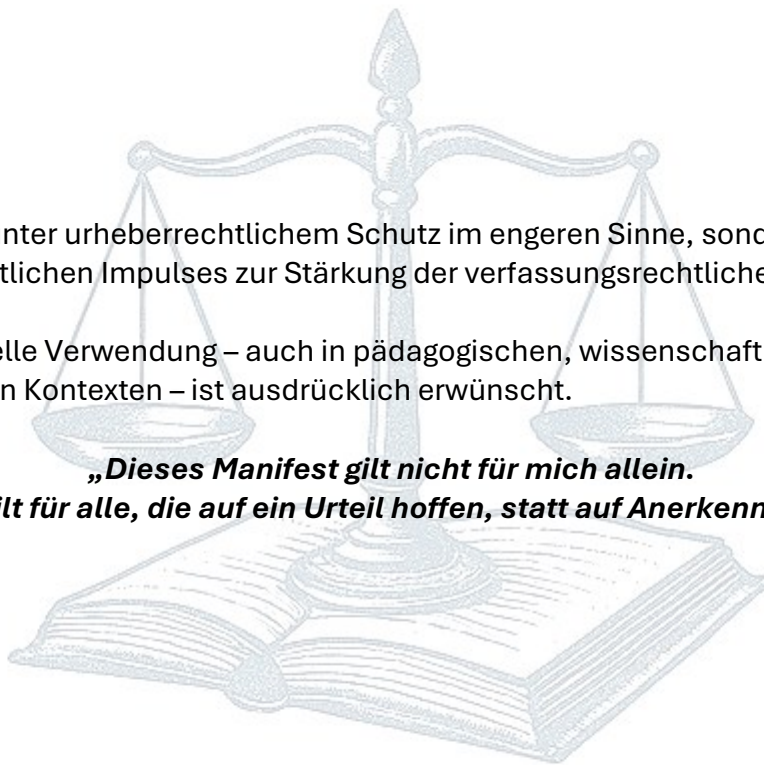
Juli 2025
Sankt Margarethen

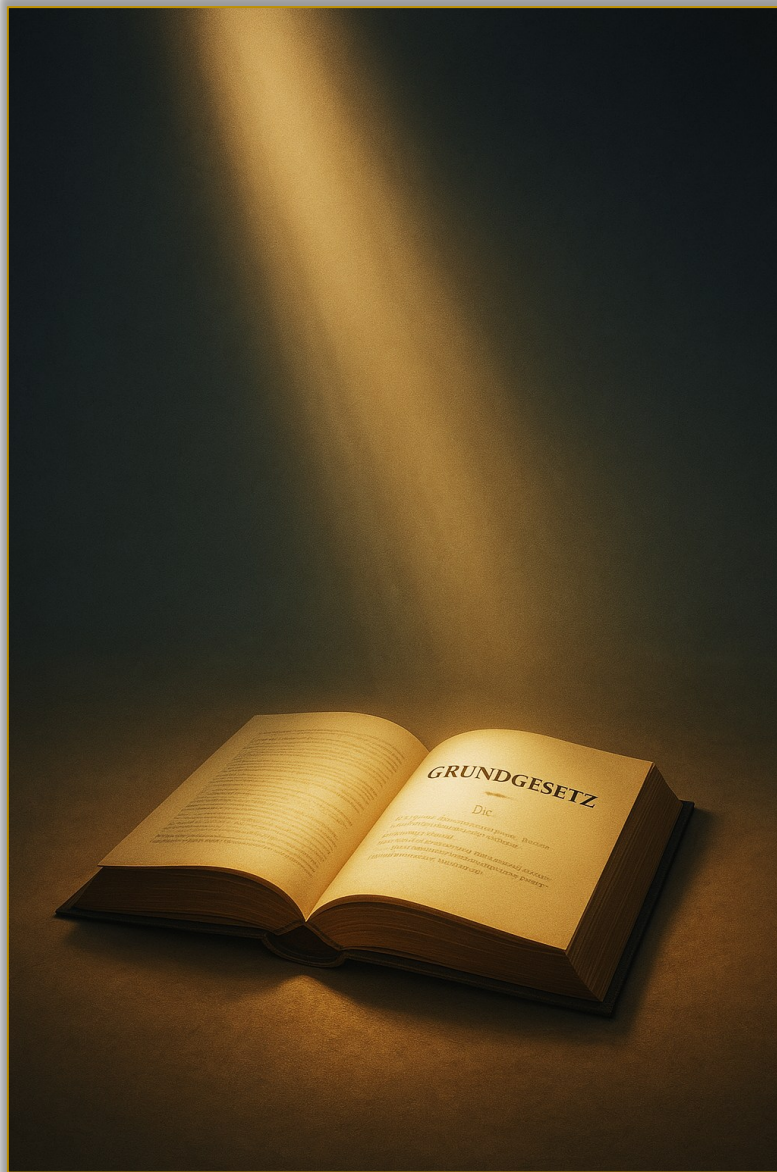
Hinweis:

Der Text steht nicht unter urheberrechtlichem Schutz im engeren Sinne, sondern versteht sich als Teil eines bürgerrechtlichen Impulses zur Stärkung der verfassungsrechtlichen Diskussionskultur.

Jede nichtkommerzielle Verwendung – auch in pädagogischen, wissenschaftlichen oder zivilgesellschaftlichen Kontexten – ist ausdrücklich erwünscht.

**„Dieses Manifest gilt nicht für mich allein.
Es gilt für alle, die auf ein Urteil hoffen, statt auf Anerkennung.“**





„Ich schreibe nicht, um zu gefallen. Ich schreibe, weil Schweigen keine Option mehr ist.“

„Recht, das schweigt, ist Unrecht. Ich erinnere es an seine Stimme.“

„Das letzte Wort gehört nicht dem Gesetz. Es gehört der Gerechtigkeit.“

„Ich bin nicht parteiisch. Ich bin grundgesetzlich.“

„Wenn Würde verletzt wird, darf Zurückhaltung keine Tugend sein.“

„Würde ist keine Idee – sie ist der Ursprung von allem.“

**„Ich, Alexander Emil Schröpfer, spreche nicht im Namen der Macht –
sondern im Namen der Menschen, die sie schützt.“**